



P U T U S A N

Nomor 571 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDREYAN SYAH alias ANDRE bin HASAN;**

Tempat Lahir : Lubuk Pakam (Sumatera Utara);

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/29 Mei 2006;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Palas, RT 007, RW 004, Desa Palas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, atau Jalan A.R. Hakim, Gang Sejahtera 4, Kelurahan Perawang, atau Jalan A.R. Hakim Gang Sejahtera 4, Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 13 Agustus 2025;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 14 Agustus 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Siak tanggal 1 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREYAN SYAH alias ANDRE bin HASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ANDREYAN SYAH alias ANDRE bin HASAN, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3360 ABM, Nomor Rangka MH1JM8213NK637774, Nomor Mesin JM82E-1635567 atas nama PT Mitra Bisnis Madani;
 - 2) Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3) 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3360 ABM, Nomor Rangka MH1JM8213NK637774, Nomor Mesin JM82E-1635567 atas nama PT Mitra Bisnis Madani;
 - 4) 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung A15 warna hitam; Dikembalikan kepada PT PNM (Permodalan Nasional Madani) melalui Saksi Putri Cheny Br Tarigan alias Putri;
 - 5) 9 (sembilan) lembar penagihan mingguan PT PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Mekaar Tualang;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 001/SK/INV-KAN/VIII/25 tentang barang inventaris milik PT PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Mekaar Tualang;
 - 7) 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor PKWT-5387/MUM-MKR/II/2025;
 - 8) 2 (dua) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0101220005059 PT Permodalan Nasional Madani (PNM);
 - 9) 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-0051/PNM/DIR/III/2025 tentang Penerapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani;
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 361/Pid.B/2025/PN Sak tanggal 18 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDREYAN SYAH alias ANDRE bin HASAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang asli dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor Polisi BM 3360 ABM, Nomor Rangka MH1JM8213NK637774, Nomor Mesin JM82E-1635567 atas nama PT Mitra Bisnis Madani;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Polisi BM 3360 ABM, Nomor Rangka MH1JM8213NK637774, Nomor Mesin JM82E-1635567 atas nama PT Mitra Bisnis Madani;
- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung A15 warna hitam; Dikembalikan kepada PT PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Mekaar Tualang melalui Saksi Putri Cheny Br Tarigan alias Putri;
- 9 (sembilan) lembar penagihan mingguan PT PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Mekaar Tualang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 001/SK/INV-KAN/VIII/25 tentang barang inventaris milik PT PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Mekaar Tualang;
- 2 (dua) lembar Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Nomor PKWT-5387/MUM-MKR/II/2025;
- 2 (dua) lembar Surat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha 0101220005059 PT Permodalan Nasional Madani (PNM);
- 1 (satu) lembar Kutipan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-0051/PNM/DIR/III/2025 tentang Penetapan Jabatan Karyawan PT Permodalan Nasional Madani;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 60/PID.B/2026/PT PBR tanggal 28 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 361/Pid.B/2025/PN Sak tanggal 18 Desember 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2026/PN Sak yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Februari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 Februari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak melalui aplikasi e-Berpadu pada tanggal 30 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 Februari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sebelum mempertimbangkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum, *judex juris* terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang penerapan hukum dalam perkara *a quo* sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026;

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* mengenai pidana yang dijatuhkan karena terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera bagi Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut secara substansial adalah di luar limitasi alasan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang tidak diperiksa pada tahap kasasi, sehingga beralasan untuk dikesampingkan;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Riau yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. *Judex facti* telah mengadili sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Mekaar Tualang sebagai *account officer* yang bertugas melakukan *survey* kepada nasabah, melakukan penagihan pada setiap kelompok setiap harinya selanjutnya uang hasil tagihan nasabah harus di setorkan ke Kantor Pusat PT PNM melalui agen BRILink, dengan batas waktu penyetoran paling lambat jam 20.00 WIB;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2026



- b. Bahwa Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam BM 3360 ABM milik PT PNM dan membawa 1 (satu) unit *handphone* Android merek Samsung A15 warna hitam milik PT PNM telah mengambil uang pembayaran angsuran dan melakukan penagihan dari nasabah yang menunggak diantaranya atas nama Dewi Rafika Anisa sejumlah Rp1.469.000,00 (satu juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), atas nama Mariana sejumlah Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah), atas nama Ngainem sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) atas nama Melisari sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), atas nama Neti Mawanti sejumlah Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), atas nama Nurbaidah sejumlah Rp1.771.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), atas nama Merly sejumlah Rp652.000,00 (enam ratus lima puluh dua ribu rupiah), atas nama Ricca Afrina sejumlah Rp3.058.000,00 (tiga juta lima puluh delapan ribu rupiah) dan atas nama Asnirita sejumlah Rp2.051.000,00 (dua juta lima puluh satu ribu rupiah) dengan total uang pembayaran angsuran dan penagihan ke nasabah yang menunggak sebesar Rp9.105.000,00 (sembilan juta seratus lima ribu rupiah);
- c. Bahwa uang tersebut kemudian tidak disetorkan oleh Terdakwa sebagaimana SOP yakni di setorkan ke Kantor Pusat PT PNM melalui agen BRILink, dengan batas waktu penyetoran paling lambat jam 20.00 WIB pada hari itu juga, tetapi digunakan oleh Terdakwa untuk menyewa sebuah kamar di Hotel Holiday di Pekanbaru, membeli makanan dan pergi ke MP Club serta membeli minuman dan tersisa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- d. Bahwa nilai kerugian yang dialami oleh PT PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Mekar Tualang adalah sejumlah Rp9.105.000,00 (sembilan juta seratus lima ribu rupiah);
- Bahwa fakta tersebut membuktikan Terdakwa mempunyai *mens rea* menerima mengambil uang pembayaran angsuran dan melakukan penagihan dari Nasabah PT PNM namun Terdakwa tidak menyetorkannya ke PT PNM, Terdakwa dapat melakukannya karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai karyawan PT PNM (Permodalan Nasional Madani) unit Mekaar Tualang sebagai *account officer* yang salah satu tugasnya adalah melakukan melakukan penagihan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dalam ruang lingkup jabatan Terdakwa;

- Bahwa perbuatan Terdakwa, secara materiil telah memenuhi seluruh unsur pidana dalam Pasal 374 KUHP;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal terdapat perubahan Undang-Undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan Undang-Undang yang baru kecuali apabila Undang-Undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa Pasal 374 KUHP, pengacuannya diganti dengan Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memuat unsur-unsur dan ancaman pidana sebagaimana Pasal 374 KUHP;
- Bahwa oleh karena ketentuan 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih menguntungkan bagi Terdakwa maka *judex juris* menggunakan ketentuan tersebut dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam menjatuhkan pidana *judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bersifat alternatif maka *judex juris* menilai pidana penjara tepat diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 488 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI SIAK** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **25 Februari 2026** oleh **Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Noor Edi Yono, S.H., M.H.
Ttd
Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.
Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 196606011992121001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 571 K/Pid/2026